Miljø-
direktoratet

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Nydalen Energi AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. § 16 og endret i medhold av § 18. Tillatelsen med senere endringer er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 3 til og med side 5. Denne tillatelsen er ajourført per 7.2.2025 og erstatter tidligere tillatelse.

Tillatelsen er gyldig frem til 1.1.2031.

Hvis den driftsansvarlige[1] ønsker å foreta endringer i driften, råvarer eller innsatsstoffer som kan ha betydning for forurensningen fra virksomheten, og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må den driftsansvarlige i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal den driftsansvarlige sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at forurensningsmyndigheten kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Nøkkeldata

Driftsansvarlig	Nydalen Energi AS
Postadresse	Postboks 4814 Nydalen, Oslo
Org. nummer [til den driftsansvarlige]	984934459
Næringskode og bransje	35.300
Kategori for virksomheten[2] / Type virksomhet	Fjernvarme
Beliggenhet/gateadresse	Nydalsveien 28, Oslo
Kommune og fylke	Oslo, Oslo
Lokalisering av virksomheten	UTM sone 32, øst: 598448, nord: 6647365 UTM sone 33, øst: 263412, nord: 6653632

Forurensningsmyndighetens referanser

Tillatelsesnummer: 2016.0545.T		Anleggsnummer: 0301.1447.01
Tillatelse første gang gitt: 8.7.2016	Tillatelse sist revidert i medhold av fl § 18 tredje ledd:	Tillatelse sist endret: 7.2.2025

[1] I dette dokumentet menes:
virksomhet: den forurensende aktiviteten på en bestemt lokalitet
driftsansvarlig: den fysiske eller juridiske person som driver eller kontrollerer driften av virksomheten

[2] Jf. forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven

Harald Sørby seksjonsleder	Ling Yuan Hem seniorrådgiver

Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt og beskrivelse av endring
1	7.2.2025	1. Tillatelsen er gyldig frem til 1.1.2031

1 Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder utslipp til Akerselva fra fjernvarmeanlegget.

2 Generelle vilkår

2.1 Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet.

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.

2.3 Plikt til å redusere forurensning

Den driftsansvarlige plikter å redusere utslippene fra virksomheten så langt det er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for.

For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell reduksjon av produksjonsnivået som minimum medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene.

2.4 Utskifting av utstyr

Ved utskifting av utstyr skal det nye utstyret være i samsvar med beste tilgjengelige teknikker med sikte på å motvirke forurensning og annen negativ innvirkning på miljøet. Der det finnes relevante BAT-konklusjoner for virksomheten, skal det nye utstyret gi minst like god beskyttelse for det ytre miljø som teknikkene i den relevante BAT-konklusjonen.

2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold

Den driftsansvarlige skal sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold skal kunne dokumenteres.

3 Utslipp av varme til Akerselva

Virksomhetens varmeutveksling skal ikke gi en temperaturendring i Akerselva på mer enn 0,7 grader celsius.

4 Program for utslippskontroll og overvåking

Den driftsansvarlige skal ha et program for utslippskontroll som inngår i den dokumenterte internkontrollen.

Den driftsansvarlige skal overvåke og redegjøre for hvordan utslipp fra virksomheten påvirker tilstanden i vannforekomsten. Overvåkningen skal blant annet omfatte måling av temperaturen i elvevannet før vanninntak og nedenfor returpunktet for elvevann. Det skal etableres målestasjon for fortløpende rapportering av data om temperatur. Temperaturmålinger skal være tilgjengelig for forurensningsmyndigheten ved eventuell kontroll.

5 Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning

5.1 Miljørisikoanalyse

Den driftsansvarlige plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Den driftsansvarlige skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Den driftsansvarlige skal vurdere resultatene opp mot akseptabel miljørisiko.

Potensielle hendelser som kan føre til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges.

Risikoanalysen skal ta hensyn til ekstremvær, flom etc. og klimaendringer.

5.2 Risikoreduserende tiltak

Med grunnlag i miljørisikoanalysen, jf. punkt 5.1, skal den driftsansvarlige, så langt det er mulig uten urimelige kostnader, iverksette risikoreduserende tiltak for å redusere miljørisikoen til et akseptabelt nivå. Dette gjelder både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak.

5.3 Beredskap mot akutt forurensning

Den driftsansvarlige skal etablere beredskap med utgangspunkt i den driftsansvarliges miljørisikoanalyse dersom de risikoreduserende tiltakene, jf. punkt 5.2 ikke har redusert risikoen for akutt forurensning[3] til et akseptabelt nivå.

[3] Jf § 38 i forurensningsloven

Beredskapen skal være tilpasset den restrisikoen som gjenstår etter at risikoreduserende tiltak er gjennomført[4]. Den driftsansvarlige skal etablere en beredskapsorganisasjon med nødvendig mannskap og utstyr. Kompetanse, opplæring og organisering skal være dimensjonert for restrisikoen.

6 Rapportering

Den driftsansvarlige skal føre logg over resultater fra temperaturovervåkingen. Loggen skal som et minimum inneholde måleresultater, eventuelle overskridelser og korrigerende tiltak.

Den driftsansvarlige skal hvert år innen 1. mars rapportere til forurensningsmyndigheten. Rapporten skal blant annet inneholde beskrivelse av driftsåret med eventuelle avvik og avbøtende tiltak som er gjennomført for å hindre uheldig påvirkning på omgivelsene, og resultater fra temperaturmålinger med forenklet kommentarer.

7 Eierskifte, omdanning mv.

Den driftsansvarlige skal sende melding til forurensningsmyndigheten så snart som mulig og senest én måned etter at aksjene eller andelene i den driftsansvarlige overdras til ny eier eller den driftsansvarlige får ny eier med bestemmende innflytelse.

Det samme gjelder dersom den driftsansvarlige skal fusjonere, fisjonere, på annen måte omdannes eller driftsansvaret overføres til en ny driftsansvarlig.

8 Nedleggelse og driftsstans

Ved nedleggelse eller driftsstans skal den driftsansvarlige sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig vare, produksjonsutstyr, biprodukter og avfall tas hånd om på forsvarlig måte. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til forurensningsmyndigheten innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på eventuell(e) kjøper(e).

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig tilfredsstillende stand. Den driftsansvarlige skal også for nedleggelsesåret rapportere i henhold til punkt 6.

[4] Jf § 40 i forurensningsloven